

Conditions Générales de Vente et de Livraison - Heavy Cargo Lifters

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON DE HEAVY CARGO LIFTERS

1. Application

Les présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison constituent, à tout moment, une partie intégrante de tous les accords/contrats/livraisons conclus par Heavy Cargo Lifters et l'acheteur, sauf accord contraire écrit avec l'acheteur.

2. Offre

Les offres sont valables pendant un (1) mois à compter de la date de l'offre et sont faites sous réserve de vente préalable.

3. Prix

Tous les prix indiqués dans les offres, confirmations de commande et contrats de vente sont des prix en vigueur basés sur les taux d'intérêt, taux de change, droits et taxes applicables à la date de l'offre ou de la confirmation de commande, y compris les droits d'importation et d'exportation, mais hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Les prix sont également basés sur les prix en vigueur des sous-traitants. Heavy Cargo Lifters se réserve le droit de modifier les prix en cas de modification des facteurs mentionnés ci-dessus.

4. Reprise de machines

Si des machines reprises font partie de l'accord entre Heavy Cargo Lifters et l'acheteur, l'acheteur supporte les risques relatifs à ces équipements jusqu'à leur livraison à Heavy Cargo Lifters. Les prix de ces machines reprises sont basés sur le fait que l'équipement concerné est opérationnel, entretenu conformément aux instructions et inspecté jusqu'à la livraison à Heavy Cargo Lifters, sauf accord écrit contraire.

Les dommages et défauts survenant après la signature de l'accord seront facturés à l'acheteur.

5. Livraison

Les délais de livraison indiqués sont calculés à partir du moment où la commande définitive a été passée et où toutes les informations nécessaires à l'exécution de la commande sont disponibles.

Sauf accord contraire, la livraison a lieu à l'endroit où se trouve l'équipement proposé.

Heavy Cargo Lifters se réserve le droit d'effectuer des livraisons partielles.

6. Réserve de livraison

En cas de grève, lock-out ou autre arrêt de travail chez Heavy Cargo Lifters ou chez ses fournisseurs dont dépend la livraison, ainsi qu'en cas de guerre, blocus, interdictions, panne, perturbations du trafic, y compris obstacles dus au gel, incendie ou autres obstacles imprévus empêchant ou compliquant considérablement la livraison, celle-ci sera reportée sans que Heavy Cargo Lifters puisse être tenu responsable tant que cet obstacle subsiste. Heavy Cargo Lifters se réserve le droit d'annuler la commande sans engager sa responsabilité en cas de défaillance du fournisseur ou dans les circonstances décrites ci-dessus.

7. Paiement

Sauf accord contraire entre l'acheteur et Heavy Cargo Lifters, le paiement est exigible avant la livraison.

Si l'acheteur ne peut réceptionner les marchandises à la date convenue, le prix d'achat devient exigible, même si les marchandises n'ont pas été livrées.

En cas de non-paiement, Heavy Cargo Lifters est en droit de résilier le contrat sans préavis et de réclamer des dommages et intérêts pour toute perte subie.

En cas de dépassement de la date d'échéance de la facture, un intérêt de 1,5 % par mois sera facturé.

L'acheteur n'est pas autorisé à compenser d'éventuelles créances sans accord clair entre les parties.

7.1 Commerce extérieur

Sauf accord contraire entre l'acheteur et Heavy Cargo Lifters, le paiement des marchandises achetées est exigible avant leur enlèvement chez Heavy Cargo Lifters.

8. Modification de commande

Toute modification de commande par l'acheteur après réception du contrat de location/leasing signé entraînera un paiement correspondant aux coûts réels supportés par Heavy Cargo Lifters, avec un minimum de 750 EUR, hors TVA, par contrat. Le montant sera facturé à l'acheteur par Heavy Cargo Lifters.

9. Réserve de propriété

La propriété des marchandises vendues reste acquise à Heavy Cargo Lifters jusqu'au paiement intégral du prix d'achat.

10. Défauts et réclamations

Lors de la livraison, l'acheteur devra inspecter sans délai les marchandises livrées afin de vérifier qu'elles sont conformes au contrat. Les réclamations concernant des erreurs et défauts doivent être formulées par écrit au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la livraison.

Toute modification ou intervention de l'acheteur sur les marchandises vendues sans le consentement préalable et écrit de Heavy Cargo Lifters libère Heavy Cargo Lifters de toute obligation.

11. Limitation de responsabilité

Les demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Heavy Cargo Lifters ne peuvent excéder le montant facturé pour les marchandises vendues.

Heavy Cargo Lifters ne peut être tenu responsable des pertes d'exploitation, pertes de bénéfices ou autres pertes indirectes causées par un retard ou un défaut des marchandises livrées.

12. Responsabilité du fait des produits

La responsabilité du fait des produits ne peut être engagée à l'encontre de Heavy Cargo Lifters que si la législation applicable en vigueur l'exige.

13. Juridiction et droit applicable

Tout litige sera réglé conformément au droit néerlandais par le tribunal compétent dans la zone principale d'activité de Heavy Cargo Lifters.